



DIREITOS FUNDAMENTAIS

TEORIA GERAL, REMÉDIOS, NACIONALIDADE E DIREITOS POLÍTICOS

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

CF, arts. 5º a 17 • jurisprudência STF/STJ filtrada • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

Base empírica: 83 questões objetivas FGV (2008–2026) + 50 axiomas mapeados à banca, expurgada a literalidade rasa e priorizada a jurisprudência.

Método: engenharia reversa dos gabaritos e das teses do STF/STJ (Temas, SVs, Infos), com foco no storytelling da FGV.

Como usar: leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições, institutos e teses; poucos dispositivos-âncora (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

Direitos fundamentais são posições jurídicas essenciais, com **aplicabilidade imediata** (art. 5º, §1º). Não são **absolutos**: limitam-se reciprocamente (princípio da **convivência das liberdades**). A colisão não se resolve por subsunção, mas por **ponderação** — os direitos surgem como posições *prima facie* e, após o sopesamento, geram a **norma definitiva** de decisão (teoria externa / Alexy).

São titulares também as **pessoas jurídicas** e os **estrangeiros em trânsito** (não só residentes). Reconhece-se a **eficácia horizontal** (aplicação nas relações privadas — ex.: ampla defesa em exclusão de associado, *RE 201.819*) e a **vedação ao retrocesso** social.

Teses de teoria geral que a FGV adora

- **Eficácia horizontal direta**: os DF vinculam particulares, não só o Estado.
- **Teoria do impacto desproporcional**: dispensa intenção discriminatória — norma neutra que atinge desproporcionalmente grupo vulnerável viola a igualdade *material*.
- **Conteúdo essencial** (teoria relativa): definido após a ponderação, não é um núcleo fixo apriorístico.
- **Dimensões**: 1ª (liberdade/*status libertatis*), 2ª (igualdade/social), 3ª (fraternidade/solidariedade) — convivem, não se anulam.

Mnemônico das dimensões — “LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ”

1ª Liberdade (civis/políticos, negativos) → **2ª** Igualdade (sociais, prestacionais) → **3ª** Fraternidade (difusos: meio ambiente, paz, consumidor). A FGV cobra que terceira dimensão **NÃO** anula o indivíduo.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Brasileiro nato x naturalizado — extradição e cargos

Tema	NATO	NATURALIZADO
Extradição	NUNCA é extraditado	Crime comum ANTES da naturalização; ou tráfico a QUALQUER tempo
Cargos privativos (MP3.COM)	Exclusivos do nato	Vedados
Perda da nacionalidade	Só por pedido expresso de renúncia (EC 131/23)	Cancelamento por fraude/atentado ao Estado Democrático



Mnemônico dos cargos privativos de nato — “MP3.COM”

Ministro do STF • Presidente/Vice • Presidente da Câmara (3º na linha) e do Senado • Carreira diplomática • Oficial das Forças Armadas • Ministro da Defesa.

2.2 Crimes do art. 5º — a divisa que mais cai

Categoria	Crimes
Inafiançáveis e IMPRESCRITÍVEIS	Racismo + ação de grupos armados (civis/militares) contra o Estado Democrático
Inafiançáveis e insuscetíveis de graça/anistia (mas PRESCREVEM)	Tortura, Tráfico, Terrorismo e Hediondos (3T + H)
Prisão civil por dívida	Só devedor de alimentos (depositário infiel: ilícita — SV 25)



Mnemônico — “RA-CA imprescritível; 3T+H só inafiançável”

RAcismo e **CA**rmas (ação de grupos armados) = imprescritíveis. **Tortura, Tráfico, Terrorismo + Hediondos** = inafiançáveis e sem graça/anistia, mas **prescrevem**. Trocar “prescritível” por “imprescritível” é a isca nº 1.

2.3 Voto e inelegibilidades

Categoria	Quem
Voto FACULTATIVO	16-17 anos; maiores de 70; analfabetos
Inelegíveis ABSOLUTOS	Inalistáveis (estrangeiros, conscritos) e analfabetos
Inelegibilidade REFLEXA	Cônjuge e parentes até 2º grau do chefe do Executivo, na área de jurisdição (salvo já titular de mandato, p/ reeleição)
Suspensão de direitos políticos	Condenação criminal transitada (inclui contravenção, culposo e PRD), enquanto durarem os efeitos

3 DISSECANDO — TESES, REMÉDIOS E PRAZOS

3.1 Liberdades e igualdade — jurisprudência consolidada



O que o STF firmou (e a FGV cobra)

- **Cotas raciais** em concursos (20%) e universidades = **constitucionais**, de natureza **transitória** (ADC 41; ADPF 186).
- **Sacrifício ritual de animais** em cultos de matriz africana = constitucional (liberdade religiosa).
- **Biografias não autorizadas**: dispensam autorização do biografado (ADI 4815).
- **Vacinação**: admite-se a **compulsória** (restrições indiretas), vedada a **forçada** (ADIs 6586/6587).
- **Liberdade de imprensa**: responde só por **dolo ou culpa grave**; crítica dura a figura pública não é dano.
- **Escusa de consciência**: data/horário alternativos em concurso por motivo religioso, sem ônus desproporcional (Tema 1021).

3.2 Inviolabilidade de domicílio e sigilo de dados



ATENÇÃO — a pegadinha campeã (mistura com Processo Penal)

- “**Casa**” é conceito amplo: quarto de hotel ocupado, escritório, boleia de caminhão, barraco ocupado.
- Ingresso forçado sem mandado exige **fundadas razões PRÉVIAS** de flagrante. **Fuga ao ver a polícia + denúncia anônima**, isoladas, **NÃO** autorizam a entrada (Tema 280 STF — nulidade da prova).
- Mandado judicial só se cumpre **durante o dia**; ingresso noturno “com ordem judicial” é ilícito.
- **Celular apreendido em flagrante**: acessar o WhatsApp exige **autorização judicial** (prova nula sem ela). Mas se apreendido por **mandado de busca**, os dados podem ser acessados sem nova ordem.

3.3 Remédios constitucionais — quadro de uso

Remédio	Serve para	Detalhe FGV
HC	Liberdade de locomoção	Cabe HC coletivo (DP, MP, partidos); não serve p/ sigilo em abstrato
MS	Direito líquido e certo não amparado por HC/HD	Não é via para cobrança/indenização pretérita; 120 dias (decadência)
MI	Omissão que inviabiliza direito constitucional	Decisão pode ter efeitos erga omnes; superveniência de lei revoga ex nunc
HD	Acesso/retificação de dados pessoais (registro público)	Dispensa advogado

3.4 Nacionalidade — perda e jus soli



EC 131/2023 — a grande atualização

Art. 12, §4º, II (redação da EC 131/23): A perda da nacionalidade do brasileiro só ocorre se **fizer**

pedido expresso, salvo se disso resultar **apatridia**.

Acabou a **perda automática** pela simples aquisição de outra nacionalidade (revogadas as antigas alíneas). *Green card* / *passaporte estrangeiro* não fazem mais perder. CF, art. 12, §4º; EC 131/2023.

- **Jus soli**: filho de estrangeiros nascido no Brasil é nato, **salvo** se os pais estiverem **a serviço de seu país** (critério funcional). Alemães a serviço do *Egito* no Brasil → filho é **nato**.

3.5 Direitos políticos — números e institutos



Pontos de alta incidência

- **Prefeito itinerante**: reeleito não pode disputar o mesmo cargo em município vizinho (3º mandato consecutivo vedado).
- **Inelegibilidade reflexa** e morte do titular: o óbito do chefe do Executivo no curso do mandato **afasta** a inelegibilidade do parente (SV 18 cuida do divórcio fraudulento, que NÃO afasta).
- **AIME**: rito em segredo de justiça; cabível por abuso/corrupção/fraude; decadência de **15 dias da diplomação**.
- **Anterioridade eleitoral**: lei que altera o processo eleitoral vige na publicação, mas só incide **um ano depois** (cláusula pétrea — ADI 3685).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto (narrativas com “Johan”, “Marie”, fugas fictícias e famílias complexas). Extraído de 83 objetivas FGV.

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Alemães a serviço do Egito têm filho no Brasil	“É estrangeiro / pode ser extraditado”	Brasileiro NATO — exceção exige serviço do PAÍS DOS PAIS (jus soli)
Naturalizado acusado de crime de opinião por país estrangeiro	“Pode ser extraditado”	Vedada extradição por crime de opinião (salvo terrorismo)
Brasileiro obtém green card / 2ª nacionalidade	“Perde a nacionalidade brasileira”	Não perde — EC 131/23 exige pedido EXPRESSO
PMs avistam fuga + denúncia anônima e invadem a casa	“Prova válida, havia fundada suspeita”	Nula — fuga e anônimo isolados não dão justa causa (Tema 280)
Celular apreendido no flagrante; polícia abre o WhatsApp	“Prova lícita, estava apreendido”	Nula sem autorização judicial específica
Lei autoriza gestante em atividade insalubre com atestado	“Válida, há atestado”	Inconstitucional — proteção é absolutamente indisponível (ADI 5938)
Pai solo por barriga solidária pede licença no RH público	“Só licença-paternidade (5 dias)”	Licença-maternidade integral (180 dias)
Marido da governadora quer concorrer a deputado estadual	“Pode, é cargo diverso”	Inelegível na jurisdição estadual (reflexa, SV 18)
Governadora morre; o filho quer se candidatar	“Continua inelegível”	A MORTE do titular afasta a inelegibilidade reflexa
Prefeito reeleito tenta o Executivo do município vizinho	“Pode, é outro município”	Vedado — prefeito itinerante (3º mandato consecutivo)
Lei eleitoral nova publicada a 6 meses da eleição	“Aplica-se já”	Só incide 1 ano após (anterioridade eleitoral, pétrea)



ATENÇÃO — confusões conceituais que a FGV explora

• **Legalidade** (ampla, qualquer ato infralegal) ≠ **reserva legal** (só lei formal). • **Igualdade formal** ≠ **material** (impacto desproporcional). • **Imprescritível** (racismo, grupos armados) ≠ **inafiável** (3T+H, que prescrevem).

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES



5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
SV 25	É ilícita a prisão civil do depositário infiel (Pacto de São José — status supralegal).

Fonte	Tese
SV 11	Uso de algemas é excepcional e exige justificativa escrita.
SV 18	A dissolução da sociedade conjugal não afasta a inelegibilidade reflexa (combate ao divórcio fraudulento).
Tema 280/STF	Ingresso domiciliar sem mandado exige justa causa prévia; fuga e denúncia anônima, isoladas, não bastam.
Tema 1046/STF	Convenção/acordo coletivo prevalece, salvo sobre direitos absolutamente indisponíveis.
ADC 41 / ADPF 186	Cotas raciais em concursos e universidades são constitucionais e transitórias.
ADI 5938	Inconstitucional autorizar gestante/lactante em atividade insalubre, mesmo com atestado.
ADI 4815	Biografias não autorizadas independem de autorização do biografado.
EC 131/2023	Perda da nacionalidade só por pedido expresso; extinta a perda automática por aquisição de outra.



Mnemônico das prisões civis — “só ALIMENTOS”

A única prisão civil por dívida válida é a do **devedor de alimentos**. A do **depositário infiel** caiu (SV 25 + Pacto de São José). Trocar isso é pegadinha clássica.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA

O acervo é objetivo; a lógica de **dissertação/sentença constitucional** premiada pela FGV é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Identificar a COLISÃO de direitos e aplicar a ponderação (proporcionalidade: adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito).
2	Distinguir regra de princípio; reconhecer a aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º) e a eficácia HORIZONTAL nas relações privadas.
3	Mobilizar o bloco de convencionalidade (Pacto de São José, status supralegal — SV 25) e o controle de convencionalidade.
4	Na igualdade: separar formal x material; invocar a teoria do impacto desproporcional e a natureza transitória das ações afirmativas.
5	Nos remédios: indicar o instrumento adequado (HC/MS/MI/HD) e seus limites (ex.: MI gera norma transitória; MS não cobra crédito pretérito).
6	Enfrentar a reserva do possível x mínimo existencial na judicialização de políticas públicas, com proibição do retrocesso.
7	Concluir pela solução de cedência recíproca, sem suprimir o núcleo essencial do direito preterido; citar o precedente do STF pertinente.
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na discursiva

- Tratar direito fundamental como **absoluto**.
- Resolver colisão por **hierarquia/subsunção** em vez de ponderação.
- Ignorar a **eficácia horizontal**.
- Conceder tudo na judicialização, sem dialogar com a **reserva do possível**.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Decadência do mandado de segurança	120 dias
Decadência da AIME (da diplomação)	15 dias
Anterioridade eleitoral	1 ano antes do pleito
Voto facultativo	16-17 anos; > 70 anos; analfabetos
Idade mínima — Presidente/Senador	35 anos
Idade mínima — Governador	30 anos
Idade mínima — Deputado/Prefeito	21 anos
Idade mínima — Vereador	18 anos
Inelegibilidade reflexa — grau de parentesco	até 2º grau (e cônjuge)
Pequena propriedade rural impenhorável	até 4 módulos fiscais
Licença-maternidade (inclui pai solo)	180 dias



Mnemônico das idades de elegibilidade — “35-30-21-18”

35 Presidente e Senador • **30** Governador • **21** Deputado, Prefeito e Juiz de Paz • **18** Vereador.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — TEORIA GERAL

Relatividade + convivência das liberdades. Ponderação (prima facie → definitiva). Eficácia horizontal. Dimensões 1/2/3. Aplicabilidade imediata (5º, §1º).



PILAR 2 — IGUALDADE

Formal x material; impacto desproporcional; ações afirmativas constitucionais e transitórias (cotas). Restrição de gênero só por lei + proporcional.



PILAR 3 — LIBERDADES

Expressão (sem anonimato; pseudônimo ok); imprensa responde por dolo/culpa grave; religião (sacrifício ritual, escusa de consciência); vacinação compulsória, não forçada.



PILAR 4 — GARANTIAS PENAIS

Casa (conceito amplo) + justa causa prévia (Tema 280); celular no flagrante exige ordem. RA-CA imprescritíveis; 3T+H prescrevem. Prisão civil só alimentos (SV 25).



PILAR 5 — REMÉDIOS E SOCIAIS

HC/MS/MI/HD e seus limites; HC coletivo. Reserva do possível x mínimo existencial; vedação ao retrocesso; gestante insalubre (ADI 5938); licença 180 dias.

 PILAR 6 — NACIONALIDADE E POLÍTICOS

Nato nunca extradita; MP3.COM; perda só por pedido expresso (EC 131/23). Voto facultativo; reflexa até 2º grau; itinerante; AIME 15 dias; anterioridade anual.

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (PI A DISCURSIVA) **Dignidade da pessoa humana como vetor e a proibição do retrocesso**

A **dignidade** (CF, art. 1º, III) é o **centro axiológico** do sistema: fundamenta o mínimo existencial, a eficácia horizontal e a vedação ao retrocesso social. Direitos sociais não podem ser **esvaziados** por reforma que atinja seu núcleo (ex.: ADI 5938). CF, art. 1º, III, e art. 3º.

 Judicialização, ativismo e separação de poderes

A intervenção judicial em políticas públicas é **legítima**, mas dialoga com a **reserva do possível** e a capacidade institucional. O **mínimo existencial** é sindicável; o excedente exige deferência ao Legislativo/Executivo — tensão entre *supremacia constitucional* e democracia.

 Controle de convencionalidade e bloco de constitucionalidade

Tratados de direitos humanos têm status **supralegal** (ou de EC, se aprovados pelo rito do art. 5º, §3º). O juiz faz **controle de convencionalidade**: afasta a lei interna incompatível com o Pacto de São José (ex.: prisão do depositário infiel — SV 25).

 Eficácia horizontal e a Constituição nas relações privadas

Os direitos fundamentais **irradiam-se** para as relações entre particulares (ex.: devido processo na exclusão de associado — RE 201.819). É a **constitucionalização do direito privado**, limite à autonomia da vontade em prol da dignidade.

Boa revisão e boa prova! 

Baseado nos arts. 5º a 17 da CF e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ (priorizada sobre a literalidade).